

2026-09-22 | 26-184-NF / 4 O 1186/26 / NF-WP-221014-01

Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB, Dr. Henrik Westhoff

Anlage B6 - Zur Vorlage freigegebene Mandantenkorrespondenz

1. Geschäftliche Bestätigung vom 16. September 2026

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien. An Dr. Henrik Westhoff, Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB, Am Wall 146, 28195 Bremen. Wien, 16. September 2026. Ihr Zeichen 26-184-NF. Betreff: Zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26. Sehr geehrter Herr Dr. Westhoff, die Klageschrift vom 8. September 2026 ist unserer Bank am 15. September zugestellt worden. Wir geben die nachfolgenden geschäftlichen Angaben und das beigefügte Tatsachenblatt für die Übermittlung an das Landgericht Bremen und die Gegenseite ausdrücklich frei.

Vertragspartnerin als ursprüngliche Darlehensgeberin war Nexora Frontbank AG, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN 582741 b. Vellio Finance GmbH, eingetragen beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 591826 m, ist ein anderer Rechtsträger. Für unsere Erklärungen zum ursprünglichen Abschluss bin ich Ansprechpartner; die Kontoführung bei Vellio wurde durch Nora Wendt betreut.

Unsere Bank zahlte am 14. Oktober 2022 um 10:11 Uhr 500.000,00 EUR an Weserfunken aus. Die Vertragsübernahme wurde für 12:30 Uhr vereinbart. Der Kaufpreis ging um 12:31 Uhr von Vellio bei Nexora ein. Diese Angaben beruhen auf der Vertragsakte und dem damaligen Abschlussjournal, nicht auf einer Erinnerung an spätere Schuldnerzahlungen.

Die Freigabe gilt für dieses Schreiben und das Tatsachenblatt vom heutigen Tag. Weitere Korrespondenz ist davon nicht umfasst. Die beiden Schriftstücke enthalten unsere geschäftlichen Angaben zur Weitergabe. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2026-09-22 | 26-184-NF / 4 O 1186/26 / NF-WP-221014-01

2. Tatsachenblatt der Bank vom 16. September 2026

Nexora Frontbank AG. Tatsachenbestätigung zu NF-WP-221014-01, Wien, 16. September 2026. Zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26 freigegeben. Der im Abschlussjournal der Bank gebuchte Eingang von 500.000,00 EUR am 14. Oktober 2022 stammt von Vellio Finance GmbH. Buchungsgrund ist der Erwerb der Darlehensgeberposition. Weserfunken ist bei diesem Zahlungseingang nicht als Auftraggeberin geführt.

Für die späteren Raten wurde das Konto AT61 1904 3002 3457 3201 benannt. Als Kontoinhaberin ist in der Zahlungsanweisung Vellio Finance GmbH angegeben. Es handelt sich nicht um ein Konto der Nexora. Die Bank führt für dieses Darlehen nach der Übernahme keine eigenen Sollstellungen über die monatlichen 5.000,00 EUR und keine Sollstellung zur Endtilgung am 15. April 2024.

Die Durchsicht der darlehensbezogenen Bankbuchungen bis zum 15. April 2024 hat keinen Eingang der 18 Zinsraten oder der Endtilgung bei Nexora ergeben. Das eigene Erwerbsjournal enthält weiterhin nur den bereits genannten Kaufpreis. Die Einzeldaten zu Eingängen bei Vellio stammen aus deren Kontoführung; unsere Bestätigung ersetzt keinen Auszug des Vellio-Empfangskontos.

In der Vertragsakte ist weder eine Verpflichtung zum Rückkauf bei Ausfall noch eine Ausfallgarantie oder ein Einziehungsauftrag zugunsten unserer Bank abgelegt. Eine darlehensbezogene Weiterleitungsabrechnung der Schuldneraten an Nexora ist nicht geführt. Ebenso ist dort kein zusätzliches Entgelt zu Lasten der Darlehensnehmerin gebucht. Bestätigt und zur Weitergabe freigegeben: Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2026-09-22 | 26-184-NF / 4 O 1186/26 / NF-WP-221014-01

3. Freigabeschreiben der Bank vom 22. September 2026

Von: Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG, legal@nexora.example. An: Dr. Henrik Westhoff, westhoff@rw-kanzlei.example. Datum: 22. September 2026. Betreff: 26-184-NF, freigegebene Geschäftsunterlagen zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26. Sehr geehrter Herr Dr. Westhoff, wir bestätigen die Freigabe unserer beiden Schreiben vom 16. September und ergänzen sie um dieses Schreiben sowie die beigefügte geschäftliche Erklärung zum Kreditangebot. Diese vier Seiten dürfen als Anlage B6 an das Gericht und die Gegenseite übermittelt werden.

Daneben stimmen wir der Vorlage der Zahlungsrouting-Unterlagen, des von Vellio überlassenen Darlehenskontoauszugs, unseres Abschlussvermerks vom 14. Oktober 2022 und der Kreditentscheidung vom 13. Oktober 2022 zu. Die Unterlagen betreffen den bezeichneten Einzelkredit. Unsere Freigabe erstreckt sich nicht auf andere Kreditkunden oder auf Unterlagen, die diesen vier ausdrücklich benannten Vorgängen nur im Archivordner benachbart sind.

Bitte lassen Sie die Daten der ursprünglichen Erklärungen und die jeweiligen Verfasserangaben unverändert. Unsere Bestätigung vom September 2026 soll nicht als ein im Oktober 2022 verfasstes Schriftstück ausgegeben werden. Bei den Buchungsunterlagen sind Auftraggeber und Empfänger vollständig wiederzugeben; der Erwerbspreis darf nicht lediglich mit dem verkürzten Ausdruck Rückzahlung bezeichnet werden.

Wir bestätigen die geschäftlichen Angaben für die vorgesehene Weitergabe. Eine allgemeine Freigabe weiterer Mandatskorrespondenz ist hiermit nicht verbunden. Dieses Schreiben selbst ist Bestandteil der freigegebenen Anlage. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2026-09-22 | 26-184-NF / 4 O 1186/26 / NF-WP-221014-01

4. Ergänzende Geschäftserklärung vom 22. September 2026

Nexora Frontbank AG, Erklärung von Dr. Falk Neubauer. Wien, 22. September 2026. Zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26 ausdrücklich freigegeben. Unser Angebot vom 11. Oktober 2022 betraf einen Kredit von 500.000,00 EUR zu 12 Prozent Nominalzins und 18 festen Zinsperioden. Es enthielt weder eine zusätzliche Plattformgebühr noch eine zugesagte Anschlussfinanzierung. Die Bank hat keine Lieferantenrechnung für Weserfunken freigegeben und keinen Auftrag über maritime Bauteile im Namen der Gesellschaft erteilt.

Im Angebot und in der Übernahmevereinbarung ist der vorgesehene Wechsel zu Vellio beschrieben. Ich habe keine gesonderte Zusage dokumentiert, dass Nexora ungeachtet dieses Wechsels während der gesamten Laufzeit die Kreditbetreuung übernehmen werde. Welche Vorstellung Herr Grothe aus den Gesprächen gewonnen hat, kann ich mit dem heutigen Schreiben nicht für ihn bestätigen. Die damaligen schriftlichen Erklärungen bleiben unverändert in der vorgelegten Fassung maßgeblich für unsere Tatsachenangaben.

Zu den verlangten zusätzlichen 68.000,00 EUR enthält unsere Vorgangsakte keine Kostenübernahmebestätigung. Konkrete Beschaffungsentscheidungen oder Lieferausfälle des Bremer Fertigungsbetriebs wurden von unserer Kreditabwicklung nicht angeordnet. Wir können aus unseren eigenen Unterlagen weder die Höhe einzelner Mehrkosten noch deren wirtschaftliche Zuordnung bestätigen.

Unterlagen unter dem Namen Asterquay Holding SE sind kein eigener Zahlungsbeleg für dieses Darlehen. Unsere Angaben zu Zahlungseingängen beruhen auf dem Einzeljournal der Nexora, nicht auf einer Zusammenrechnung von Gruppengesellschaften. Dieses Schreiben enthält ausschließlich unsere zur Weitergabe bestimmten geschäftlichen Angaben. Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.